Modelo de nota para solicitar medidas de protección

[Lugar], [fecha]

A la Autoridad competente
S_____/_____D

Ref.: Solicitud de adopción de medidas preventivas de protección

Quien suscribe, _____, DNI N.º _____, con prestación de servicios en _____, me presento y respetuosamente digo:

I. Objeto

Que vengo a solicitar la adopción urgente de medidas preventivas de protección, en virtud de encontrarme atravesando una situación de violencia y/o acoso laboral que ha sido denunciada (o será denunciada) ante _____.

La presente solicitud tiene por finalidad prevenir la continuidad del daño, proteger mi integridad física y psíquica y garantizar un ambiente laboral libre de violencia, mientras se sustancian las actuaciones correspondientes.

II. Fundamentos

La violencia y el acoso laboral constituyen una vulneración de derechos humanos y afectan la dignidad, la salud y el derecho a trabajar en condiciones equitativas y seguras.

El Convenio N.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la República Argentina mediante la Ley N.º 27.580, reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y obliga a adoptar medidas apropiadas de prevención y protección.

Asimismo, la Recomendación N.º 206 de la OIT promueve la implementación de medidas inmediatas destinadas a proteger a quienes denuncian situaciones de violencia o acoso, evitando nuevas afectaciones y represalias.

En igual sentido, el deber de prevención que pesa sobre la Administración exige adoptar medidas razonables para impedir que continúe la situación denunciada mientras se desarrolla la investigación.

III. Situación

(Describir brevemente la situación.)

Ejemplo:

Desde hace aproximadamente _____ vengo sufriendo conductas reiteradas de hostigamiento, maltrato y/o violencia laboral que han afectado gravemente mi salud y mi desempeño laboral.

Como consecuencia de ello me encuentro _____.

La permanencia de las actuales condiciones de trabajo implica un riesgo para mi salud y puede agravar el daño ya producido.

IV. Medidas solicitadas

Sin perjuicio de otras que la autoridad estime pertinentes, solicito se evalúe la adopción de una o varias de las siguientes medidas preventivas:

☐ evitar el contacto directo con la persona denunciada;

☐ asignación provisoria a otra dependencia o equipo de trabajo, procurando que la medida no implique un perjuicio para la víctima;

☐ cambio transitorio de funciones compatible con mi categoría y estado de salud;

☐ autorización para prestar tareas mediante teletrabajo, cuando ello resulte posible;

☐ adecuación de horarios o modalidad de prestación;

☐ abstención de adoptar medidas disciplinarias o represalias vinculadas con la denuncia;

☐ preservación de la confidencialidad de las actuaciones;

☐ cualquier otra medida que resulte adecuada para garantizar mi integridad y evitar la continuidad de la violencia.

V. Reserva de derechos

Solicito que la presente petición sea considerada con carácter urgente, teniendo especialmente en cuenta el deber de prevención, la protección de la salud de las personas trabajadoras y la necesidad de evitar nuevas situaciones de violencia institucional o revictimización.

Dejo expresamente reservados todos los derechos que pudieran corresponderme.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Firma

Nombre y apellido

DNI

Cargo

Organismo